

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

1432/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל),

התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 9ב בפקודת העיריות¹, בסעיף 9ב, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח) הוראות סעיף זה יחולו לגבי כל הרשויות המקומיות המתוקצבות בתקציב המדינה."

דברי הסבר

הרשויות המקומיות מעניקות לתושביהם שירותים רבים ומגוונים. מימונם של שירותים אלה מתאפשר, כלל ועיקר, מכספי המסים שהן גובות. אף על פי כן, ארנונה למגורים הנגבית על ידי הרשויות המקומיות היא לרוב "ארנונה גרעונית", כלומר, ארנונה אשר אין בה כדי לכסות את העלות של השירותים המסופקים לתושב.

כדי להתגבר על הפער כאמור, נעזרות הרשויות במשאב המרכזי שבו הן מחזיקות והוא הארנונה לעסקים אשר מהווה עבורן הכנסה משמעותית. דא עקא, הדבר מביא להגדלת הפערים בחברה כולה שכן רשויות מקומיות הנעדרות הכנסה זו פוגעות באופן ישיר, ובעל כורחן, באיכות ובטיב השירותים הניתנים לתושב.

הצעת חוק זו מטרתה להביא לצדק חלוקתי בקרב הרשויות המקומיות במדינת ישראל ללא הבדל בין רשויות מחוץ לקו הירוק לרשויות שבתוך הקו הירוק, וזאת באמצעות החלת סעיף 9ב לפקודת העיריות על כלל הרשויות המקומיות המתוקצבות בתקציב המדינה. כך, יהיה בסמכותו של שר הפנים להכריז בצו כי חלוקת ההכנסות מארנונה כללית, או מאחד או יותר מתשלומי החובה, תתאפשר גם בין רשויות סמוכות או גובלות המצויות מעבר לקו הירוק, שכן אין המדובר בנושא מדיני אלא בעניין מוניציפלי בלבד המקדם צדק חלוקתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/355/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/454/25).

הצעת החוק זהה לפ/454/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

